

מסורת הש"ס

א) יצמות קטן. כתובות כב: גיטין סד: ופטו: ז) [עין מוסף' יצמות קטן. ד"ה ולהימנה] א) [יצמות דף קי"א, ד] [כתובות מח.], ב) [ז"ל שלום דף קי"א,] ו) [יצמות דף ס"ה,]

הגהות הב"ח

א) גמ' מתניין היא. ר"צ וכן יכול לפשוט מצרייתא דקדשה בככר כ' הובא בז"צ פ' מי שמת דף קמה דמוכח שם ג"כ דלי אפטר לאוקמי בהרייתא רק בלשח' הכן ע"ש: ב) שם דמשה ראשונה תהוי חיותא דרבא והא הכא דלית לה: א) שם דלא אמרה יא יורה: ד) שם דיעה היא דבעלה ידע: ה) רש"י ד"ה גרשתי מהו מי וכו' כהן הוא אסור: ו) ד"ה התם וכו' משום דירעה דבעלה כל"ל ותינה לה נמחק: ו) בא"ד אז לא ה' הות אמרה הכי מהדימנא דחוקה: ח) וד"ה אדרבה לא מביעי למשנה:

מוסף רש"י

דנסתחפה שדרו. לזון מטר סוף. שטפו שדו, כלומר מולו גסם (ע"י כתובות ב,).

פירוש הרא"ש

אמר רב המנונא ת"ש. דנלמנת: דלא עבידא לבוויי נפשה. לומר דבר של גנאי על עמלה אם לא היה אמת: דלית לה כסופא. לא נעשה זה דבר של גנאי: כיון דלא בני דלא קאמרה אינו יורה בחין, כי אינה רואה להיות בלא זרע ואריכה היא לאמרו כדי שיגרשנה בעלה ותנשא לאחר אולי תננה ממנו ואם לא היה אמת לא היתה מחלפת פניה לומר דבר זה: היא גופה אמרה נהי דבביאה אינו וטועה היא וסורה ידע שאין העגל מרגיש צורה כחן: סקדמה ומשיא ידיה לבגרא. כשהיה משמש עמה בלילה היתה משכמת בבקר וותנת לו מים לרדיו:

רש"י

גרשתי א). מי מהימנא ואם אשת כהן אסור לו להחזירה: הסם הוא. דמעיקרה משום ו) ידע לה דבעלה לא ידע זה אי נטמאת אי לא [להכין אי אמרה טמאה אינן לך לא מהימנא אבל היכא דאמרה גרשתי ידעיה דבעלה ידע אי משקרא אי לא

ו) לא הות אמרה הכי דחוקה דאין

אשה מעיזה פניה בפני בעלה:

אדרבה. לא ו) מביעינן למשנה

אחרונה דלא מהימנא אללא אפי'

למשנה ראשונה דקמני מהימנא לא

הוי טעמא אללא משום דלא עבידא

לבוויי נפשה דלימרה דנטמאה אי לאו

דהכי הוא דקאמרה: דוימנין דסקיף

לה מן גברא. שזיער לה בעלה

ומעיזה פניה בפניו. ענין אחר

דחקיף לה מן גברא שתוקף יצרה מן

אדם אחר שנתנה זו עיניה ובשצילו

מעיזה לומר לבעלה גרשתי: והא

הכא דלית לה כיסופא. דבהא מילתא

לא מביא נפשה ואפילו הכי קמני

במשנה ראשונה דמהימנא ויכיזי אמר

אפילו למשנה ראשונה כו': הסם.

נמי אית לה כיסופא דכיון דלא סגי

לה דלא קאמרה גבי זי דינא אי

יורה כחך אי לאו דהכי הוא לא

קאמרה והכי מהימנא: דהא כהא

ידועה היא. דבעלה ידע דיורה

כחך וקמני לה לא מהימנא אלמא

אשה מעיזה: **דכל יומא**. לאחר

תשמיש מקדמה ומשיא ידא לגברא

כדי לטהר ידיו לאחר תשמיש ואתם

יומא חד ועבדא הכי אמר לה הדא

מילתא דתשמיש לא הוי האידנא:

אהלויי

בהאשה שהלכה היא ובעלה למדינת היס^א כך כתב הרמב"ן ז"ל בזהלכותיו. מיהו איכא למימר דלית לן מדרש כתובה אללא בעיקר כתובה אבל בתוספת לא. וכיון דמשום הכי מהימנא טפי כי אמרה גרשתי מני אמרה השמים ציי לצינך משום דבגרשתי ידע זה בעלה ואינה מעיזה ובהשמים ציי לצינך דלא ידע זה מעיזה שמעינן מינה דבאומרת אינו נזקק עמי כלל כיון דבעלה ידע זה אפילו למשנה אחרונה מהימנא ויוזיא ויתן כתובה אפילו לא אחיא מחמת טענה דזעיא חוטרא לידה ומרא לקצורה שהרי גדולה מזו אמרו^י אי אפשי אללא אני בצגדי והיא בצגדה יוזיא ויתן כתובה. מיהו כתב ר"י ז"ל דדוקא כשהיא תוצעת להתגרש הוא דאמרינן יוזיא ויתן כתובה אבל תוצעת כתובה לא מהימנא והציא ראייה מדאמר בפרק האשה ^ברצה האשה שאמרה מת צעלי נאמנת מת צעלי תנו לי כתובתי אינה נאמנת: ואיבא למידק אשמעתין דהכא משמע דמילתא ידע בעלה מהימנא משום דלא מחלפא ציה ודלא ידע זה בעלה לא מהימנא והתם בסוף פרק הבא על יצמתו גבי הא דתנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל משמע איפכא דאמרינן התם^ו הוא אמר מינה והיא אמרה מינייה אמר רבי אמי דברים שציוו לצניה היא נאמנת מאי טעמא היא קים לה ציורה כחך ואיזה לא קים ליה ציורה כחך משמע דמשום דלא קים ליה מהימנא ה' קים ליה לא מהימנא והכא אמרינן איפכא תירץ הרמב"ן ז"ל דלא דמיין אהדדי דהתם איזה הוא דקמפיק לה ומפסיד לה כתובתה הילכך אי תרוייחו קים להו ליכא למימר דאיחי מהימנא משום דחוקה אין אשה מעיזה בפני בעלה דכי אמרינן הכי היכא דאיחי צעיא לאפקוי נפשה מצעלה דאיכא העוה טוצא ואי לאו דקושטא קאמרה אינה מעיזה אבל התם דאיזה צעי לאפקוה (נפשה) מעיזה ומעיזה אבל כיון דאיחי קים לה ואיזה לא קים ליה אינו צדין שיוזיאנה ויפסיד כתובתה בטענת שמה: **ההיא איתפא**. אשת כהן היתה דאי אשת ישראל כיון שאפילו לפי דבריה סצורה היתה שהוא בעלה אין לך אונם גדול מזה ואונם בישראל מישרא שרי ולמה ליה לרב נחמן למימר עיניה נתנה בלחר אללא ודאי כדאמרן: **הא מילתא**. תשמיש:

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

ר"ן

צא.

ע א ב מ"י פכ"ד מהל' אישות הל' יח כב סגג עשין מח טו"ש"ע אה"ע ס"י קטו פט"ו ו וכו' קעת פט"י ט:

עא ג מ"י פ"ב מהל' גירושין הלכה ד ופ"ד מהלכות אישות הלכה יג] סגג עשין מח טו"ש"ע אה"ע ס"י ח פט"י ב:

תוספות

גרשתי בזה. מי אמרינן דמהימנא או דלמא עיניה נתנה בלחר: אללא היכא ידע זה מהימנא דאין אשה מעיזה פניה לומר דבר שקר מצעלה בפניו ומתכח שמעינן בכל דומתא לרב התנונא דסבר בלשה שאמרה לבעלה גרשתי נאמנת: תיובתא [דרבא]. דלמר לא מהימנא דהא הכא לית לה כיסופא שאין כאן הודאת [עצירה] וקמני דמיהמנא: דלא עבידא לבוויי נפשה. פירוש לומר שהיא טמאה וזוהי: קסבר ההם כיון דלא בני דלא אמרה. לומר אחר שהיא רואה לומר דבר זה ונתת גדול כזה: קסבר רב הפנונא נהי דבביאה ידע. לומר נהי ידועה שפולט הוצע ציורה כחך מי ידע ולכן מעיזה אללא לומר גרשתי דבעלה ידע אי משקרא מהימנא פסק ריב"ז"ה דהלכה כרב המנונא דבכמה מקומות בבי"ס מביא דבריו ובסוף גיטין (דף פט:) נמי אמר רב [הוא!] אשה שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת מדבר המנונא ואיך כי אחרת דרב המנונא בפניו משמע שפשט לכל דברי רב המנונא ומהימנא. ויש ללמוד על אשה שטוענת שבעלה אינו יכול להתקשות או שאיט ביקי בדרך ארץ דנאמנת בדבר שיש לו לבעל ידע אינה מעיזה פניה ויוזיא ויתן כתובה ולא מיבעיא אי בלשה מחמת הטענה מן דאמרה צעיא חוטרא לידא ומרא לקצורה אללא אפילו בלא טענה נמי יכולה היא לומר איט מקיים מצות עונה וגדולה מוצא אמרו האומר אי אפשי אללא הוא בנגדו והיא בנגדה יוזיא ויתן כתובה וכו"ש בזה דווקא כשהוא מגרשה ואינה תוצעת כתובתה אבל אם לועקת כשרואה לגרשה שיתן לה כתובה אינה נאמנת דש לחוש שמה נתנה עיניה (בבבא) בכתובה דכרי נמי מפרש כההיא דרב המנונא דאי אמרה גרשתי ותנו לי

כתובה אינה נאמנת אף לינשא כדאמר כההיא דהאשה שאין ורעו יורה כחך אינה נאמנת כמו למשה אחרונה. כללל דמילתא כל מיילי דיכול בעל לידע ומכחישתו נאמנת אבל צמייל שאין בעל יכול לידע אינה נאמנת והילכך כשטוענת שאינו יכול להתקשות יוזיא ויתן כתובה ואומר ריב"ז"א דלא תטול רק מנה מאחזים אבל תוספת אין לה כדאמר פרק אע"פ מן השואלין גובה את הכל מן האירוסין אינו גובה אללא מנה מאחזים שלא כתב אללא ע"מ לבטלה ובגמרא פסק הלכה למעשה כר"א ואיבעיא לן נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ציאה קונה ועלתה בתיקון פרי"י דכל תיקו דממונא מחזירו עליו הראיה ודלא כרב אלפס דפסק כל תיקו דממונא יתלוקו ולכן אף כאן כיון דליכא חיבת ציאה אין לה תוספת דאף דקי"ל כי הערלה חשובה כגמר ציאה לענין חיוב עריות הלא לענין חיבה לקנות תוספת אינה ציאה וכן מי שאינו צריא להתקשות אפילו למ"ד משמש מת בעריות חייב מ"מ אין כאן חיבת ציאה וגם מה שהכניסה בדנדויה לא תטול רק בללמזג מנה שהציאה אללא מה שרגילין לכתוב מדנדוא דנעלתא ליה דכותבין יותר ממנה שהכניסה לו דגם זה מן המוספת יש לה ולא תטול רק פסק ריב"ז"א בתשובות סתם דבריו:

^[1] א) יצמות קטן

^[2] א) יצמות קטן

^[3] א) יצמות קטן

^[4] א) יצמות קטן

^[5] א) יצמות קטן

^[6] א) יצמות קטן

^[7] א) יצמות קטן

^[8] א) יצמות קטן

^[9] א) יצמות קטן

^[10] א) יצמות קטן

^[11] א) יצמות קטן

^[12] א) יצמות קטן

^[13] א) יצמות קטן

^[14] א) יצמות קטן

^[15] א) יצמות קטן

^[16] א) יצמות קטן

^[17] א) יצמות קטן

^[18] א) יצמות קטן

^[19] א) יצמות קטן

^[20] א) יצמות קטן

^[21] א) יצמות קטן

^[22] א) יצמות קטן

^[23] א) יצמות קטן